

1502856-18.2019.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... reconhecido pela vítima Odair

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vítima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502856-18.2019.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502856-18.2019.8.26.0220

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2332852/2019 - DEL.INV.GER.

GUARATINGUETA, 5321835 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 1139/19/207 - DEL.INV.GER.

GUARATINGUETA, 2332852 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 1139/19/207 - DEL.INV.GER.

GUARATINGUETA, 2332852 - DEL.INV.GER. GUARATINGUETA, 1139/19/207 - DEL.INV.GER.

GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gleidison Milher Galvão Bueno

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos

GLEIDSON MILLER GALVÃO BUENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157 "caput" do Código Penal, porque, no dia 21 de outubro de 2019, por volta de 11 horas e 10 minutos, na Travessa Américo Mascate, Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, subtraiu, mediante grave ameaça, em proveito

próprio, uma carteira contendo documentos, um cheque de R\$ 310,00, além de R\$ 1,70, em moedas metálicas, pertencente à vítima Odair Cláudio Luciano. A denúncia foi recebida (fls. 136/139). O réu foi citado (fls. 180) e apresentou resposta a acusação (fls. 187/188). Designada audiência de instrução e julgamento, foram tomados os depoimentos da vítima, de uma testemunha de acusação e interrogado o réu. Superada a fase do artigo 402 do CPP., a instrução foi encerrada, Em alegações finais (fls.244/248), o doutor promotor de justiça postulou a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, em alegações finais, pediu improcedência da ação penal, por absoluta falta de provas (fls.286/287).

É o relatório.

Fundamente e Decido.

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crime previsto no artigo 157 " caput" do Código Penal, porque , no dia 21 de outubro de 2019, por volta de 11 horas e 10 minutos, na Travessa Américo Mascate, Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, subtraiu, mediante grave ameaça, em proveito próprio, uma carteira contendo documentos, um cheque de R\$ 310,00, além de R\$ 1,70, em moedas metálicas, pertencente à vítima Odair Cláudio Luciano..

A materialidade delitativa vem comprovada pelos autos de inquérito policial de fls. 03/103, onde se acham acostados o boletim de ocorrência (fls. 5/6) e demais elementos informais colhidos na fase inquisitorial.

A autoria,também é certa.

Na fase policial, o acusado inicialmente negou a prática delitativa (fls. 60). No entanto, após ter sido reconhecido pela vítima, ao ser novamente interrogado, admitiu ter subtraído a carteira da vítima, mas negou ter agido com violência e grave ameaça (fls.91).

Em juízo, o acusado, ao ser interrogado, asseverou que caminhava pela rua e encontrou a vítima no dia dos fatos. Afirmou que pretendia furtar a vítima. Aduziu que alcançou a vítima e subtraiu a carteira dela. Disse que a carteira estava no bolso da calça da vítima. Salientou que pegou um cheque que estava na carteira e jogou os documentos no rio. Sustentou que o cheque foi depositado na conta de seu genitor. Disse que mentiu para o seu genitor sobre a origem do cheque. Informou que já foi processado por furto. Disse que segurava uma camisa na mão direita. Aduziu que a vítima só viu quando olhou para trás. Sustentou que não agiu com violência e nem tampouco ameaçou a vítima.

A negativa do acusado, no entanto, não encontrou ressonância na prova dos autos. Assim é que a Vítima Odair Cláudio Luciano, ouvida sob o crivo do contraditório, asseverou que no dia dos fatos foi abordada pelo acusado. Disse que o acusado chegou anunciando "perdeu, perdeu, perdeu, passa a carteira senão vou te furar". Aduziu que o acusado ordenou que passasse a carteira. Salientou que entregou a carteira para o acusado, que saiu correndo. Asseverou que o acusado estava com uma blusa embrulhada na mão. Achou que o acusado estava armado com uma faca. Disse que recuperou o cheque, mas perdeu a carteira e os documentos. Disse que não conhecia o acusado. Aduziu que não teve dúvida em reconhecê-lo na delegacia.

O genitor do acusado, ouvido em Juízo, disse que nada sabia sobre os fatos. Aduziu que certa feita, o acusado, seu filho, pediu para depositar na sua conta corrente, um cheque no valor de de R\$ 300,00, dizendo que era fruto do seu trabalho. Aduziu que posteriormente chegou ao seu conhecimento que o cheque era produto de roubo. Disse que seu filho tinha problemas com uso de drogas e ingestão bebidas.

Se não bastasse o depoimento firme e seguro da Vítima, a prova dos autos conta com o relatório da Investigação inserto em fls. 75/78, no qual consta a descrição das diligências de como foi apurada a autoria, bem como a apreensão do cheque que foi depositado na conta do genitor do acusado (fls. 81).

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de ser o acusado o autor do crime descritos na denúncia.

O depoimento da vítima, aliada ao auto de reconhecimento fotográfico e pessoal (fls.72 e 90), auto de exibição e apreensão (fls.81), bem como no firme, sensato e coeso relatório de investigação (fls.75/78), são elementos de prova que não

deixam a menor dúvida acerca da prática delitiva levada a efeito pelo réu, conforme descrito na denúncia.

Ademais, não se pode olvidar o fato de que o acusado foi prontamente reconhecido pela vítima Odair

O roubo é um crime geralmente cometido na clandestinidade, o que significa dizer que a palavra da vítima é de vital importância para elucidação de tal delito.

Neste sentido:

“ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, principalmente se não há dúvidas no reconhecimento”.

(RJDTACRIM. VOLUME 20. OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 165 RELATOR: - ABREU MACHADO)

“PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: 78 - Em sede do delito de roubo, a palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma em concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça”.

(RJDTACRIM. VOLUME 20

OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 149 RELATOR: - THYRSO SILVA)

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Palavra da vítima - Valor probante: 114 - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, isto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido”.

(RJDTACRIM. VOLUME 18. ABRIL/JUNHO/1993 PÁGINA: 194 RELATOR: -

ORLANDO BASTOS)

PROVA - Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. 124(a) - Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas”. (RJDTACRIM. VOLUME 2. ABRIL/JUNHO/1989 PÁGINA: 135 RELATOR: - HAROLDO LUZ.).

Assim, indubitável a autoria delitiva.

E nem se diga que o acusado não agiu com violência e grave ameaça.

Note-se que a vítima, todas as vezes em que foi ouvida, confirma que foi ameaçada pelo acusado, que agiu com uma camiseta enrolada na mão, afirmando estar armado, e que se não passasse a carteira seria furada, o que facilitou a consumação do roubo. Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Destarte, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não merecendo prosperar a tese defensiva de falta de provas.

CUIDO DAS SANÇÕES

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal. O acusado possui diversos registros criminais em sua Folha de Antecedentes roubo, furto, desacato, o que bem revela a dificuldade que tem de se adaptar às normas de convívio social.

De outro lado, as consequências de sua conduta foram aquelas esperadas para o tipo penal, pouco se sabendo sobre a situação financeira do réu.

Desse modo, de rigor a fixação da pena-base acima do piso mínimo, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze dias-multa), no mínimo legal.

De mais a mais, é reincidente específico (processo n. 0001228-43.2011.8.26.0028 (fls. 163/167)).

Assim, elevo pena de 1/6, de maneira a ficar definitivamente estabelecida em 05 (cinco) anos, (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze dias-multa), no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

Segundo o artigo 112 da L.E.P, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve

apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena ao réu, na sentença, sem a efetivação da avaliação do caráter subjetivo imposto pela L.E.P.

Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Assim, não havendo outras causas de alteração das penas base, torno-as definitivas. Nos termos o artigo 33, § 2º do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, visto ter sido o delito cometido mediante grave ameaça a pessoa, o que revela maior periculosidade e conduta social dotada de maior reprovabilidade.

Não obstante a isso, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, para garantia da ordem pública, pois o réu por se dedicar aos crimes contra o patrimônio como meio de vida, certamente voltará á prática criminosa e, também, para garantia aplicação da Lei Penal, pois solto, tudo fará para o não cumprimento da pena imposta.

Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 44, I, II e III do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o crime foi praticado mediante grave ameaça e violência a pessoa.

Ausentes os requisitos legais (CP, artigo 77), deixo de conceder ao réu a suspensão condicional da pena.

ISTO POSTO e considerando mais o que os autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar o acusado GLEIDSON MILLER GALVÃO BUENO, qualificado a fls. 59, como incurso nas penas do Artigo 157, "caput" do Código Penal e, em consequência, condená-lo a pena privativa de liberdade que fixo em CINCO(05) ANOS E DEZ (10) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em DOZE (12) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória. Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos réus, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP. Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao Princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Tendo em vista a gravidade do crime praticado, bem como ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, o acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Recomendem-se o réu à prisão em que se encontra recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Por força do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESP's, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA